

1500258-84.2021.8.26.0038

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... acima do mínimo legal utilizando-se de uma das qualificadoras para o aumento em primeira fase. Assim sendo, aumento a reprimenda em 1/5.

"Cálculo da Pena Furto duplamente qualificado Emprego de uma das qualificadoras como circunstância negativa na fixação da penabase Admissibilidade Tratando-se de furto duplamente qualificado, na medida em que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500258-84.2021.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500258-84.2021.8.26.0038

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047977/2021 - DEL.POL.ARARAS, 16313814 - DEL.POL.ARARAS, 686/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2047977 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISES DA SILVA TAVOLONI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado MOISÉS DA SILVA TAVOLONI, para apurar a prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta de 23h00, do interior do consultório odontológico localizado na Avenida Padre Alarico Zacarias, nº 460, Jardim Belvedere, nesta Cidade e Comarca, o réu, durante o repouso noturno, mediante escalda e com rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, um aparelho de implante dentário avaliado em R\$ 4.500,00 e um aparelho de telefonia celular (Motorola) avaliado em R\$ 100,00, além de duas escovas de dentes, dez lâminas de barbear, um pote de pasta de amendoim, uma mochila, um caderno (avaliados conjuntamente em R\$ 61,00) e um cofrinho contendo R\$ 50,00, bens pertencentes à vítima Marcelo Grigoletto.

Consta também que no mesmo dia 18 de fevereiro de 2021, também por volta de 23h00,

do interior da residência localizado aos fundos do aludido consultório odontológico, Avenida Renata Crespi Prado, Jardim Belvedere, nesta Cidade e Comarca, o réu, durante o repouso noturno, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, torneiras e cabos elétricos, bens pertencentes ao proprietário da referida residência.

A denúncia foi recebida dia 02 de março de 2021 (fls. 139). O réu foi devidamente citado (fls. 167) e apresentou defesa prévia (fls. 140/143).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas (fls. 250/251) e a vítima (fls. 249), sendo o réu revel (fls. 252).

Por fim, as partes apresentaram alegações finais (fls. 264/269 e 276/283). O Ministério Público pediu a condenação do acusado no que toca à imputação de furto de bens da vítima Marcelo Grigoletto. A Defesa, por sua vez, pleiteou, pela absolvição do réu por aplicação do princípio da insignificância e outros benefícios legais.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede parcialmente a pretensão punitiva estatal.

A materialidade veio comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 28/30), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), pelo laudo pericial (fls. 159/163), pelo auto de avaliação (fls. 164), além da prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

O réu é revel (fls. 252).

A vítima Marcelo Grigoletto informou que recebeu uma ligação da guarda municipal, durante a madrugada, informando o que o vigilante noturno flagrou a invasão em seu consultório odontológico. Deslocou-se até a delegacia e reconheceu os equipamentos furtados. Posteriormente foi até o consultório aguardar a perícia chegar. Informou que houve arrombamento na porta do fundo do imóvel, e que todos os objetos foram recuperados (fl. 249).

O guarda municipal Hugo Barbosa Grisi informou que estava em patrulhamento quando foi solicitado, pois havia um indivíduo subtraindo objetos de uma residência desabitada. Dirigiu-se até o local e, ao avistar o acusado dentro do consultório odontológico, este empreendeu em fuga, mas foi capturado com os objetos da residência e do consultório odontológico. A casa desabitada não foi arrombada, somente o consultório. Foram encontrados torneira, fiação, objetos de construção, moedas, itens de odontologia etc. Não conseguiu falar com o proprietário da residência desabitada, somente com o proprietário do consultório que compareceu à delegacia. O acusado se manteve em silêncio (fl. 250).

O guarda municipal Rafael Dini De França informou que estava em patrulhamento quando recebeu denúncia de um transeunte acerca de um indivíduo que estaria furtando uma residência. Ao chegar no local, encontrou uma mochila no chão do quintal da residência desabitada, e dentro da mochila haviam fios, torneira e outros objetos. Notou o consultório todo revirado e que o réu arrombou a porta, pois estava torta. O acusado entrou no consultório por meio do acesso da casa desabitada. Do consultório foi furtada uma mochila e outros objetos de implante dentário. Não foi localizado o dono do imóvel desabitado. Não dava para saber se os objetos que tinha na mochila haviam sido furtados da casa desabitada. O acusado admitiu que teria furtado os objetos para usar drogas (fl. 251).

São as provas dos autos.

A condenação é de rigor.

De fato, restou devidamente comprovado que o réu se utilizou da escalada para adentrar ao imóvel e arrombar a porta de acesso, conforme demonstrado no laudo pericial de fls. 159/163, realizando assim o furto dos objetos mencionados alhures.

Quanto à escalada, restou claro pelos depoimentos e demais documentos acostados nos autos. Este tipo de conduta nem sempre deixa vestígios, sendo desnecessária a realização de perícia, desde que plenamente demonstrada pela prova oral colhida nos autos:

“Por não deixar, normalmente, maiores vestígios, é desnecessário para o reconhecimento da escalada o exame pericial, comprovada que é pelas circunstâncias em que se realizou a entrada no imóvel (...)” (Código Penal Interpretado, MIRABETE, Julio F., Atlas, 6ª edição, p.1.319).

Com efeito, os guardas municipais receberam denúncia de um transeunte que havia um indivíduo entrando no consultório odontológico, e se deslocaram até o local, realizando a prisão em flagrante do réu.

A vítima confirmou que houve o arrombamento e a subtração dos objetos, que os reconheceu na delegacia.

Como se sabe, em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime nas mãos do acusado, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.

Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria. Isso porque, o ônus de produzir prova contrário ao que normalmente ocorre, é a da parte que alega o fato extraordinário, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, sendo certo que, no caso em análise, nada foi produzido pela Defesa, afasta-se a presunção de inocência. Nesse sentido:

“Em tema de delito patrimonial, a apreensão de coisa subtraída em poder do réu gera a presunção da sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justiça dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (TACRIM- AC- Rel. Passos de Freitas- BMJ 91/6).

“Não há que se falar em absolvição, se o conjunto probatório é firme e consistente em apontar o cometimento do furto pelo réu, já que a res furtiva apreendida em poder do agente, gera a presunção da responsabilidade penal, invertendo o ônus da prova, do qual não se desincumbiu a defesa”. (TJMG, 6ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 1.0325.11.002028-7/001, da Comarca de Itamarandiba, de relatoria do Des. Rubens Gabriel Soares).

O crime restou consumado.

De fato, sendo certo que o furto protege não só a propriedade, mas também a posse e detenção, com o desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à posse e detenção) cumprem-se os requisitos para que o crime se consume.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido.

“No que se refere à consumação do crime de furto, esta Corte Superior e o Supremo

Tribunal Federal adotam a teoria da 'apprehensio', também denominada de amotio'', segundo a qual considera-se consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que não é possível o reconhecimento da forma tentada, na hipótese" (STJ HC 246331 / RS Rel. Min. Laurita Vaz Quinta Turma DJe 03/02/2014).

O conjunto probatório não deixa dúvida de que o acusado realmente praticou o furto em questão, de onde se extrai que a consequência é a condenação.

No entanto, a condenação será pelo furto dos objetos do consultório médico e não da casa desabitada, pois não restou comprovado a subtração de objetos na casa desabitada, que serviu comente de acesso para o acusado cometer o crime no consultório médico. Ademais, o próprio Ministério Público, detentor da ação penal, pediu a exclusão do crime supostamente cometido pelo acusado na casa desabitada. Nesse ponto:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. ART. 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE NATUREZA MATERIAL. MERA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 337-A DO CP. MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO ACOLHIMENTO. ART. 3º-A do CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Reputa-se válida a publicação dirigida a um dos advogados constituídos, quando ausente requerimento de intimação exclusiva. 2. O delito de sonegação de contribuições previdenciárias, previsto no art. 337-A do CP é de natureza material, consiste na efetiva supressão ou omissão de valor de contribuição social previdenciária, não sendo criminalizada a mera inadimplência tributária. 3. O descumprimento de obrigação tributária acessória, prevista no inciso III do art. 337-A do CP, por omissão ao dever de prestar informações, sem demonstração da efetiva supressão ou omissão do tributo, não configura o crime previsto no caput do art. 337-A do CP. 4. Nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público o monopólio da titularidade da ação penal pública. 5. Tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar. 6. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para anular o processo após as alegações finais apresentadas pelas partes." (AgRg no AREsp n. 1.940.726/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Incabível, todavia, a causa de aumento pelo repouso noturno ao crime de furto qualificado [STJ, Tema repetitivo 1087: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada(§4º)]

A condenação, portanto, é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. Conforme entendimento consolidado, é possível a fixação da pena base acima do mínimo legal utilizando-se de uma das qualificadoras para o aumento em primeira fase. Assim sendo, aumento a reprimenda em 1/5.

"Cálculo da Pena Furto duplamente qualificado Emprego de uma das qualificadoras

como circunstância negativa na fixação da penabase Admissibilidade Tratando-se de furto duplamente qualificado, na medida em que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 155, § 4º, do CP, nada obsta que a outra seja utilizada como circunstância negativa passível de consideração na fixação da penabase". (TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0031668-48.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo. V.U. de relatoria do Des. Grassi Neto. São Paulo, 30 de março de 2017).

Segunda fase. Trata-se de réu multirreincidente, com 10 (dez) condenações transitadas em julgado (certidão de fls. 220/227), sendo de rigor o aumento da reprimenda em 1/3.

Terceira fase. Nada a considerar.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena. Deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime inicial fechado, em razão das múltiplas reincidências.

Pena alternativa. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu MOISÉS DA SILVA TAVOLONI, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, e §4º, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal.

Em relação ao crime supostamente cometido contra a residência existente nos fundos do consultório, a absolvição é de rigor, nos moldes da fundamentação, com base no art. 386, VII, do CPP.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no de valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual n. 11.608/03.

Providencie-se a Serventia as comunicações necessárias. Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Intime-se a vítima com cópia desta sentença (por mandado ou via postal, juntando-se comprovante nos autos).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA